

0000038-53.2015.8.26.0659
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Fábio Marcelo Holanda
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Valdete do Nascimento Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

VALDETE DO NASCIMENTO MARTINS, qualificada a fls. 11, foi denunciada como incurso no art. 155, caput, c/c art. 61, II, alínea "h", ambos do CP, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de maio de 2014, por volta das 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo - 1ª Vara
Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616,
Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

0000038-53.2015.8.26.0659 - lauda
CONCLUSÃO

Em 18 de novembro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Vinhedo, Dr. Fábio Marcelo Holanda. Eu, _____, Fábio R. Gonçalves Martins, Assist. Jud., subscrevi.

frgm

SENTENÇA

Processo nº:
0000038-53.2015.8.26.0659
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Valdete do Nascimento Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

VALDETE DO NASCIMENTO MARTINS, qualificada a fls. 11, foi denunciada como incurso no art. 155, caput, c/c art. 61, II, alínea "h", ambos do CP, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de maio de 2014, por volta das 18 horas, na Rua Japuis, 67, Bairro Vista Alegre, Vinhedo, subtraiu para si a quantia de R\$ 600,00 pertencente a Vicenzo Cuono, pessoa com 86 anos de idade à época dos fatos.

A denúncia e seu aditamento (fls. 21) foram recebidos a fls. 22.

A ré foi citada pessoalmente (fls. 68-v) e apresentou resposta escrita (fls. 58/63).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação (fls. 130). A acusada foi interrogada a fls. 185.

Encerrada a instrução, MP e defesa apresentaram alegações escritas, requerendo ambos a absolvição da ré (fls. 195/197 e 203/204).

É o relatório. Decido.

Os indícios de autoria colhidos na fase policial serviam à propositura da ação penal, mas não podem fundamentar a condenação da ré (art. 155, do CPP).

A vítima não foi ouvida em juízo em razão da sua idade avançada e de problemas de saúde que impossibilitaram seu comparecimento, tendo o MP desistido da sua oitiva (fls. 129).

A testemunha ouvida, filho da vítima, confirmou os fatos que foram narrados por seu pai na fase policial, mas não os presenciou.

A ré negou a autoria dos fatos dizendo que não era a única funcionária da casa da vítima e que não viu ninguém mexendo no dinheiro desta última. A ré disse que não arrumava as gavetas da vítima.

Não há, pois, como se ter certeza sobre quem teria subtraído os bens da vítima considerando que não foram ouvidas na fase processual testemunhas presenciais do ocorrido.

A ré não foi abordada na posse da res furtiva e a vítima somente deu falta da quantia de R\$ 600,00 após contar sua aposentadoria, de modo que também não presenciou a subtração do dinheiro, conforme declarações de fls. 05, prestadas na Delegacia de Polícia.

Logo, não se pode excluir no caso concreto a possibilidade de não ter sido a ré a autora do furto.

Desse modo, não foram produzidas provas suficientes para a condenação da ré.

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvo a ré VALDETE DO NASCIMENTO MARTINS, filha de Sebastião João Martins e de Geralda do Nascimento Martins, da imputação contida na denúncia com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se a certidão de honorários do ilustre Defensor no valor máximo previsto em tabela para a causa.

P. I. e, oportunamente, arquivem-se feitas as anotações e comunicações de praxe.

Vinhedo, 18 de novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.